

[20] [부서경고] 사항

1. 제 목 : 전자인증서 관리 부적정
2. 조치부서 : 〇〇〇〇처
3. 관 련 자 : 田田田田본부(부서경고)
4. 내 용 :

田田田田본부에서는 2012. 1. 1.부터 2015. 7. 31.까지 건설공사⁵¹⁾ 중 발생하는 분리 발주 대상 건설폐기물을 [표 71]과 같이 배출하였다.

[표 71] 건설폐기물 배출 현황

본부명	배출 사업장 수	폐기물 종류	배출 건수(건)	배출량(톤)
田田田田본부	15	폐콘크리트(건설)	1,591	34,610
		폐아스팔트콘크리트(건설)	609	14,563
		폐목재(건설)	217	977
		폐합성수지(건설)	146	890
		혼합폐기물	207	1,095
합 계			2,770	52,135

자료 : 국토교통부 제공자료 재구성

건설폐기물 배출자⁵²⁾는 「건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률」 제18조에 따라 전자정보처리 프로그램(이하 ‘올바로 시스템’이라 한다)에 [표 72]의 건설폐기물 인계·인수에 관한 내용(이하 ‘전자인계서’라 한다)을 작성하여야 한다.

51) 「건설산업기본법」 제2조 4호에 따른 건설공사로 토목공사, 건축공사, 산업설비공사, 조경공사, 환경시설공사, 그 밖에 명칭에 관계없이 시설물을 설치·유지·보수하는공사(시설물을 설치하기 위한 부지조성공사 포함) 및 기계설비나 그 밖의 구조물의 설치 및 해체공사 등을 말하며, 「전기공사사업법」에 따른 전기공사, 「정보통신공사사업법」에 따른 정보통신공사, 「소방시설공사사업법」에 따른 소방시설공사, 「문화재 수리 등에 관한 법률」에 따른 문화재 수리공사는 포함되지 않음

52) 건설공사 중 발생하는 건설폐기물의 위탁 처리량이 100톤 이상인 경우 「건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률」 제15조에 따라 건설공사와 건설폐기물 처리용역을 분리하여 발주하여야 하며, 이 경우 배출자는 발주자임

[표 72] 전자인계서 작성내용

구분	배출자	운반자	처리자
작성대상	◦ 건설폐기물 인계에 관한 내용	◦ 배출자로부터 인수한 건설폐기물에 관한 내용 ◦ 처리자에게 인계한 건설폐기물에 관한 내용	◦ 처리자로부터 인수한 건설폐기물에 관한 내용
작성내용	◦ 폐기물의 종류·성상, 인계 일자, 차량번호, 수집·운반지명, 처리지명, 처리장소, 처리방법, 인계자명, 위탁량 등	◦ 배출자명, 폐기물 종류·성상, 수집·운반 차량번호, 인수 일자, 인수량, 인계 일자, 처리업자명, 인계자명	◦ 배출자명, 폐기물 종류·성상, 차량번호, 인수량, 처리방법, 인수 일자, 인수자명

자료 : 「폐기물 전자정보처리 프로그램 운영 및 사용 등에 관한 고시」 재구성

올바로 시스템에 전자인계서를 작성하기 위해서는 「폐기물 전자정보처리 프로그램 운영 및 사용 등에 관한 고시(환경부 고시 제2015-226호)」에 따라 한국환경공단으로부터 전자인증서를 발급받아 사용하여야 하며, 전자인증서는 전자인계서 작성 내용과 사용자 신원을 보증하므로 다른 사람에게 양도 또는 대여해서는 안 되며, 배출자가 전자인계서를 직접 작성하여야 한다.

따라서 배출자가 직접 작성한 전자인계서의 IP 주소⁵³⁾와 운반자 또는 처리자(이하 ‘운반·처리자’라 한다)가 작성한 전자인계서의 IP 주소가 일치하지 않는 것이 당연하다.

그러나 田田田田본부에서 위 기간 동안 올바로시스템에 작성한 전자인계서의 전산 정보를 검토한 결과 배출자가 작성한 전자인계서의 IP 주소와 운반·처리자가 작성한 전자인계서의 IP 주소가 일치하는 등 정상적으로 작성되지 않은 것으로 의심되는 전자인계서 347건이 확인되었다.

53) IP(Internet Protocol)는 인터넷상의 한 컴퓨터에서 다른 컴퓨터로 데이터를 보내는 데 사용되는 프로토콜로 인터넷상의 각 컴퓨터는 다른 컴퓨터와 구별될 수 있도록 적어도 한 개 이상의 고유한 주소를 가짐

[표 73] 비정상적으로 작성된 전자인계서 현황

본부명	배출 사업장 수	폐기물 종류	배출 건수(건)	IP 주소 동일건수(건)	비율(%)
田田田田본부	15	페콘크리트(건설)	1,591	180	11.3
		페아스팔트콘크리트(건설)	609	5	0.8
		폐목재(건설)	217	47	21.6
		폐 합성수지(건설)	146	－	－
		혼합폐기물	207	115	55.5
합 계			2,770	347	12.5

자료 : 국토교통부 제공자료 재구성

이는 운반·처리자가 배출자로부터 전자인증서를 양도 또는 대여 받아 배출자가 작성하여야 하는 전자인계서를 대신 작성하였기 때문으로 추정된다.

그 결과 건설폐기물 처리 업무의 투명성 및 공정성을 저해하는 결과를 초래하였다.

5. 조치할 사항

●●●●처장은

올바로 시스템의 전자인증서 관리를 소홀히 한 田田田田본부에 대해 ‘부서경고’ 조치하시기 바랍니다(부서경고).